得要上班時間去登記，還得請假去付費，身為家長真的很辛苦，望子成龍，望女成鳳，難道政府連這種小錢也沒辦法負擔和處理好嗎？所以強烈要求市長重視一下。

黃市長偉哲：

好。

楊議員中成：

拜託你。下個問題是永康納骨塔右邊的小廟—萬善堂，現在不是納骨塔客滿而是萬善堂客滿，萬善堂是收受無主骨灰的地方，但這麼大的空間卻早已經客滿了。

民政局姜局長淋煌：

是。

楊議員中成：

現在二王重劃的啓動是需要將南邊這些公墓遷葬後辦理，屆時會有多少無主的出來我相信沒人敢預估，因為歷時已久，墓地層層疊疊，有時挖掘後可能有二門、三門，很多可能找不到後代，那這些會往哪裡去？就是往這裡放。希望你們未雨綢繆儘早處理，包括旁邊的納骨塔，這座納骨塔起造時的容量是 7 萬 9,000 多個塔位，目前約已售出 5 萬個塔位，剩 2 萬多個位置不是在最上方就是在最下方，若只能讓祖先或父母住在最高或最低的地方，後代該怎麼辦？這個問題早晚都會產生，為了萬善堂的容納與改建，不如利用此機會改建，這部分的改建需要多大我們可以自己計算，我私下也與你討論過，你跟我說二王公墓沒有超過 2 公頃所以無法再增建，二王公墓的歷史，至今約 20 幾甲，大部分的土地都變成體育用地，還未變更的這些是要啓動二王重劃之用，所以是不是在改善萬善堂時一併考量在一旁另行興建一座納骨塔，不用規模多大的，希望你能規劃一座新的納骨塔。

民政局姜局長淋煌：

向議員報告，第一感謝你對永康納骨塔的關心，萬善堂的部分如你所說已經額滿了，那是以前開闢道路時所設的無主堂，二王重劃所起出的無主墳不會放在這裡，會放在安南區的殯葬用地。

楊議員中成：

我告訴你，會住在二王公墓的都是就近的民眾，就像我們現在若撿骨起來就會進到納骨塔的最上方或最下方的位置，去看祖先也不方便，民眾若需要更好的位置得花更多的錢、跑到更遠的地方去，這完全沒有替我們當地人設想，你們做官的人都想著三年官，二年滿，任期滿或換老闆後就卸任了，你們的事也不關我的事，我管你們改天會去哪裡，這不是負責任的官員。

民政局姜局長淋煌：

不會，不會這樣，向議員報告，這是功德事業，這部分我們也會用心，我們也有評估過，雖然現在不能設納骨塔但可以像安定那樣設置神主牌位，這個地方設置放神主牌位，納骨塔中的神主牌位的位置就能移走，這樣就能增加永康納骨塔內的空間。

楊議員中成：

你這麼說我可以接受。

民政局姜局長淋煌：

向議員報告，你建議的部分我們也有用心去規劃，但實際上因為殯葬用地的面積不

足，要再設置納骨塔是不可能了，但地方上民眾若能接受，旁邊可以來設置放神主版位的地方，我相信就能解決這個問題。

楊議員中成：

對，這樣可以，你提出的這個方案我今天才知道，這個方案我可以接受，希望能儘快推動，增加納骨塔內的空間，這才是解決之道。

民政局姜局長淋煌：

本來說三樓、五樓及六樓的空間要設置神主牌位，我想乾脆連同整理萬善堂時一併設置神主牌位塔，永康納骨塔內神主牌位的位置就能空出來增加塔位空間，這個部分我們會在研討後再處理。

楊議員中成：

好，謝謝你，請坐，這部分加油一下。請問體育局局長，永大溜冰場的委外進度如何？好像都沒有聽說。

體育局陳局長良乾：

暫時是委託一位教練幫忙管理，我們的委外作業已經流標三次了，現在我們拿回來檢討，下架其權利金。

楊議員中成：

你們都覺得一個場地花了很多錢所以不能做賠錢生意，都沒有想到這樣的設施廠商若來投標就有如做慈善事業，要付出一大筆費用，第一是權利金，第二有地價稅、房屋稅等等，當然地價稅及房屋稅我向你們反映後有降價了，但權利金也一樣，若沒有降價也是一樣不會有人來投標。

體育局陳局長良乾：

一年才6萬元而已，其實不高。

楊議員中成：

6萬「而已」，若你們不收6萬元，都不用付錢出去，現在一個月就要付5萬元的代管費，不租出去的話你們每個月就是要付錢，我希望可以用較優惠的條件委外管理，就好像現在的棒球場一樣，不是你蓋一蓋之後的設施都陽春不去做，希望可以仿照國外球場多角化經營，我們如何開放場地讓經營者製造更多的商機才對。

體育局陳局長良乾：

是。

楊議員中成：

市長，你有答應將溜冰場改為非露天，那你認為忠孝網球場也可以改為非露天嗎？

黃市長偉哲：

要加蓋一定要顧及安全。

楊議員中成：

對，安全第一。

黃市長偉哲：

若加蓋風就……

楊議員中成：

所以溜冰場的部分你有答應就請努力一點。

黃市長偉哲：

是。

楊議員中成：

至於忠孝網球場因為在此次議長盃剛好遇到大雨，替代方案是臨時移往安定國中比賽，安定國中是風雨球場，只有 9 米高而已。以前我也是打網球的，我看到崑山國小的網球場為了做太陽能加蓋，不知道有沒有到 9 米高？我光是看就搖頭了，那要怎麼打球？打好玩的是嗎？因為無法將球調高，對手在前方要攔網我一定會將球調高，但球一調高就會打到屋頂變 outside，請問這樣的球場要如何使用？所以我強烈要求忠孝網球場若要設置太陽能光電要加蓋，高度至少 12 米以上。

體育局陳局長良乾：

向議員報告，上次你建議後我們有請優良專業的廠商去看，9 公尺以下免請照，他們可以支援加蓋，若超過 9 公尺以上他們就沒辦法且我們要自費，這點我們還在評估。

楊議員中成：

該自費就得自費，不然忠孝場地有二邊，一邊有三個網，可以先做一邊也沒關係。一邊先做起來，至少下大雨時有加蓋的一邊還可以打，好嗎？

體育局陳局長良乾：

是，我們再利用計畫向體育署爭取經費。

楊議員中成：

好，拜託一下。西灣滯洪池的寵物公園在上個星期六舉辦活動，很熱鬧，狗友們也很高興有一個場地可以活動，局長，我想寵物公園是否能成立管委會？一個月以 5,000 或 1 萬元的費用讓管委會去管理這個場地，市府都不用再出半毛錢，你的看法？

農業局陳代理局長仲杰：

向議員報告，目前為止我們成立的五個寵物公園都在廠商維護中。

楊議員中成：

對，我知道。

農業局陳代理局長仲杰：

我們也有與公所及工務局研究，我們會研議這個可行性。

楊議員中成：

我希望你們研議一下，因為公務機關要做什麼總是礙手礙腳，要發包或什麼的，我希望能給予一些工錢讓他們自行管理，我覺得這樣最好，不然的話難以管理。不守規矩的狗友到那邊看到沒有人管理可能沒有將大便撿起來，後來的狗友若踩到的話感受會很差，若成立類似自治會或管委會的話，可以讓他們互相去約束，這會有大幫助。

農業局陳代理局長仲杰：

謝謝。也向議員報告，我們在那裡都有設置拾便袋，議員的意見我們會來研議。

楊議員中成：

我希望你們加油一下，可以讓地方民眾更便利一些，讓大家在到公園使用時很舒服，好嗎？

農業局陳代理局長仲杰：

好，謝謝。

楊議員中成：

計畫一下。警察局局長，這是本席這二天貢獻的，總共繳了三張紅單手續費 39 元，這三張紅單貢獻了 8,900 元，我承認我有違規，但讓我感觸深刻的是過去我一再要求，都讓你們罰 8,900 元了，這一張 13 元的手續費是否能由你們單位吸收，你們都說法令什麼的原因無法辦理，我這二天想一想覺得不對，剛好遇到我質詢，我去 7-11 機臺操作，一步步操作按了三遍將這三張罰單印出來繳費，我覺得時代在進步民眾繳罰款給市政府卻要被罰兩樣款項，還得圖利財團，這 39 元是財團收走了不是嗎？他們要付出什麼嗎？不用，有，提供機臺，但機臺的生產是一本萬利，為什麼不能在這張紅單上印上二維碼？

警察局林局長國清：

向議員報告，紅單的部分是中央統格式，至於超商的部分，我們警察機關負責的是慢車、行人及攤販，這部分是需要到分局或郵局繳交，其他部分是由交通局來負責的。

楊議員中成：

不管是分局處理或交通局負責，我希望政府單位要一體適用，你們直接在罰單上印上二維碼，我們直接到 7-11 描條碼繳費，第一是簡便，第二則是不是可以省下 13 元的手續費？因為你們無法減免不是嗎？你們說是因為法令的關係，所以我想了這招，你覺得如何？局長。

交通局王局長銘德：

向議員報告，第一這是違規事項，手續費只是多一個便利的管道來繳，所以手續費要民眾自付；至於連續三筆可不可以併單我們再與監理單位……因為這是全國統一的，我們再向中央反映，我知道你的意思。

楊議員中成：

不用併單，我指的是你們將二維碼印在罰單上我到超商就能直接繳了。

交通局王局長銘德：

你拿到超商一張一張繳他們也會一張一張收。

楊議員中成：

在座大家自己到機臺操作，我相信若請市長自己拿紅單到機臺操作印繳費單出來繳錢，市長你會嗎？

交通局王局長銘德：

向議員報告……

楊議員中成：

你可能不用做，你下面的人就會幫你處理了，是不是這樣？我是指若沒有下屬可以幫忙的話，叫你自己去操作印出繳費單來繳費的話你會嗎？你跟我說。

黃市長偉哲：

要練習才會。

楊議員中成：

對，要練習，為什麼大有為的政府不能做得更便民？要罰百姓錢也得讓百姓便利一點。

交通局王局長銘德：

謝謝議員，我理解，多筆能否一次手續費來處理，我們會向監理單位反映，因為確

實超商只處理一次，我們也是委託超商透過其多個門市來收。

楊議員中成：

好，現在紅單拿去給他們掃一下條碼還需要 3 元、5 元嗎？

交通局王局長銘德：

不一定，ibon 或直接掃條碼手續費不太一樣。

楊議員中成：

所以我到郵局繳款的話只需要 6 元而已，不是嗎？

交通局王局長銘德：

只是不同管道，同樣幫我們代收。

楊議員中成：

若我要省錢就得到郵局繳費，一筆 6 元，三筆 18 元，但在 7-11 就得繳 39 元。

交通局王局長銘德：

對，因為你用 ibon。

楊議員中成：

為什麼制度不一樣，我希望可以改進，將二維碼印上去更加方便，也可以與超商談判，百姓的錢也是錢，要怎麼減輕百姓負擔才是大有為政府。

交通局王局長銘德：

好，議員剛建議的多筆併單及條碼的部分我們一併了解後向監理單位反映，建議之後的處理結果我再向議員回報。

楊議員中成：

好。希望趕快就能有新做法，不是議員在這裡說一說後明天就沒這回事了，我也不管違規，違規是不守法，所以被罰活該。

交通局王局長銘德：

向議員報告，繳費管道很多元，監理服務網上其實網路及手機都可以繳，信用卡也可以繳，當然不同的繳費管道有不同的手續費，我們會全面了解。

楊議員中成：

你說的都是年輕一輩才有辦法操作的，你叫中年以上的人去操作有辦法像你一樣輕鬆嗎？

交通局王局長銘德：

是，所以超商的 ibon 機臺其實是最方便的，沒有單也可以在現場印，所以有提供民眾各種多元的管道來繳費，至於在繳費上如何減輕民眾負擔我們會與監理單位研議。

楊議員中成：

希望你們加油，好嗎？

交通局王局長銘德：

好。

楊議員中成：

局長，請坐。過去我曾質詢捐血問題，現在 65 歲就被認定為老人，讓我們這些老人很不方便，我反映的聲音好像被聽見了，上個星期六還是星期五衛福部就公布了，我相信很多人不知道這條消息，本席提出這項建議是希望透過電視轉播讓更多人知道，愛好

捐血者的福音，現在捐血的年紀可以到 70 歲，若滿 65 歲，兩年內若有時常捐血者還能再繼續捐，我想到我 65 歲到捐血中心檢查，還被醫師消遣，議員你不要用你的特權去關說讓 65 歲以上年長者捐血且還要更便利什麼的，說什麼他們要保護用血者的安全等言語，但我的想法是身體有問題的人誰會去捐血？自己的身體都不行了沒事去捐什麼血，我已經 65 歲了，每次捐血都得要去捐血中心檢查抽一管血，同意後才能捐血，政府就是聽到民眾的聲音才來做改變。這項公告 60 日後若沒有其他意見就生效了，這不是要凸顯我會捐血什麼的，只要要告訴大家這項好消息，希望愛好捐血者能夠時常支持。

主席：(周議員奕齊)

謝謝楊中成議員。現在休息到 11 時 30 分再繼續開會。

主席：(周議員奕齊)

繼續進行施政總質詢，現在請李鎮國議員質詢，質詢時間為 50 分鐘。

李議員鎮國：

謝謝主席。市長、各局處首長大家好，我今天的重點剛才前輩楊中成議員也多次在議會質詢，我先談談騎樓地使用管理自治條例的適用，其實我們今年 113 年度 9 月份辦理臺南市房屋稅徵收率自治條例及臺南市公債發行自治條例草案公聽會等，現在也看到市府及議會在制定所謂的騎樓地使用管理自治條例，我不知道所有長官們有沒有在群組內活動？有很多如翻轉大臺南交通違規檢舉的群組等，其實他們已經鎖定某些社區或某條路為目標，他們的口號很簡單，沒有改善絕不離開，其實滿震撼也滿嚇人的，但在刑事方面可能有些公部門怠惰的情形，以中華里為例，其實已經引起社區的大動亂。我們中華里去年騎樓違規才開出 3 件，今年到 10 月初已經達到 415 件。

黃市長偉哲：

意思是說該團體一直檢舉、一直檢舉。

李議員鎮國：

是，他們是若無改善絕不離開，其實我也一直在注意他們的檢舉過程，包括當初他們在著墨鹽行地區的中正南路、仁愛街等巷道，後來轉至中山東路，檢舉後可能因員警態度不是很積極他們也找了新聞媒體去報導，後面整個地區都非常混亂。現在派出所很多員警也因開罰太輕遭糾正，甚至遭受到處分，例如他們只開了機車違停但旁邊的攤位沒有開，被記申誡，到處一團亂。其實他們這些檢舉團體鎖定的目標只要有改善或鋒頭過了就會轉移到其他目標，換另一個地方人仰馬翻，所以市府及議會最近要制定的騎樓管理自治條例也非常迫切。請問市長，105 年我們針對騎樓管理自治條例制定的會議內容，當初是李孟諺秘書長，現在到我們黃市長是否繼續依循當初的會議內容，還是換個朝代換個說法？

黃市長偉哲：

我向您報告，主要還是要不要留 1.5 米的部分，是不是容我們在年底前做出最後確定？到底是留地還是留車，這部分讓我們在年底前做確定，在年底前公告，明年 1 月 1 日實施，到底依 105 年的內容還是依現在交通部最新要求的淨空部分，好不好？

李議員鎮國：

另外，這個月月初方秘書長有召開研議騎樓綠線整齊線違停處理原則的會議，裡面有責成各局處去盤點，到明年度 3 月 31 日，會議紀錄中寫到請警察局酌情以勸導代替舉

發，我不知道會議中責成的紀錄是否在條例公布前讓我們里長、員警及里民有點緩衝空間，也讓警察有依據的空間。

交通局王局長銘德：

向議員報告，這是工務局所執行的騎樓整齊計畫，為了要留 1.5 米行人暢通劃的綠色整齊線，這與目前要訂定的騎樓地使用自治管理條例，不太有相干，這是兩件事。有關綠線的部分，承蒙議員提到的秘書長已經有召開會議，目前的處罰條例是如果留有足夠的行人通行空間本來就能例外開放停放機慢車，限定於機慢車，所以綠色整齊線已經在執行這件事，因為它已經保有行人足夠的空間，所以協調會議的結果是說後續騎樓整齊線劃設的部分如果有需要停放機慢車，為了讓市民朋友容易辨識我們會來劃機車停車格，讓大家知道這段綠色整齊線上是可以停機車的。這部分工務局會在明年 3 月 31 日前盤點完畢，不過在這段期間因為已經取得共識我們會依道交條例先以勸導代替舉發，先以公告方式確認綠色整齊線外圍目前正在做盤點，所以停車的部分可以用勸導來代替處罰，這項公告我們目前正在行政作業中，應該很快能完成公告事項，以上做補充。

李議員鎮國：

了解，謝謝局長。請問警察局局長，警察會拿來當依據去回覆檢舉人嗎？

警察局林局長國清：

如果交通局公告，當然我們會依公告來執行。

李議員鎮國：

其實騎樓可否停車的自治條例給了一些人期待，也給了一些人失望，但以前就是把這問題擱著沒人願意去承擔這個責任，一下子說騎樓可以停車，但一旦被檢舉也必須開罰，其實我覺得這好像滿矛盾的；一下子說子法不能大於母法，一下子說騎樓是屬於自己產權，一下子又有容積率交換、免稅等等要讓給行人，一路走來你會發現它弄得百姓無所適從，但它好像沒有真正在議會中被拿出來充分討論。現在我們已經開始邁出第一步，大家都怕受傷，但我覺得這條例你們可以邊修邊檢討，但一定要先起頭，不起頭的話不管在哪邊都會再次引起爭端。

交通局王局長銘德：

向議員報告，你剛提到騎樓地產權問題及它在道交條例上的地位，依中央的法令雖然產權是私有但在道交條例中就是人行道的一種，是需要供公眾通行的，這是在中央法規上明確訂定的。不過在道交條例 90 條有例外開放，如果留有足夠的行人空間可以例外開放，根據地方機慢車的停車需求來停放機慢車，汽車目前在法源上是沒有任何依據可以停放的。我剛報告的是過去在執行行人暢通的綠色整齊線計畫，其實不管有無綠色整齊線，如果留有足夠空間交通局就可以在騎樓上劃設留有足夠空間的機車停車格，這是目前法令執行的依據，過往若有議員或地方需求我們都會透過會勘來處理，合法停放機慢車就沒有問題，這是目前執行的方式。

李議員鎮國：

這後面我會再請教法制，局長先請坐。我先講一些歷史脈絡，1900 年日本統治時，其實有公布臺灣家屋的建築規則施行細項，其中規定街屋必須建造華南傳統的「亭仔腳」，是臺灣亭仔腳法定制度的開始，後來因建築風格及規定也歷經很多變換，產生獨特的攤販整齊線，也就是我們所謂的綠線，後來攤販退出騎樓以後變成機車進駐。我們在 88 年

對新設的重劃區區段徵收的建築物又下了新規定，但那時候其實有些縣市好像已經不想再配合，我記得好像是桃園或屏東，他們自行訂定自治條例，並非一定要設置騎樓或人行道供人通行，甚至退縮 30 公分後可以劃設圍牆或停車空間，這一點有點像我們目前的國土計畫，其實很多限制一直在反制國土計畫的實施或制定，因為不夠完善；後來內政部又公布市區道路及附屬工程設計標準：道路應留人行道，但寬度 12 公尺以下且路邊已設有平整騎樓或無遮簷人行道時得視實際需要設置，其實這已經利用私產的騎樓來供人行走，後來才又頒布了法定空地、路口建築截角、建蔽率、容積率等，也就是必須設置騎樓不然就必須退縮建築，直到現在的交通處罰條例才將騎樓列入道路及人行道加以管制。歷史的沿革，我不知道是否該溯及既往？法制處處長，像這樣從最早的規定依續更改，到後面把前面的規定全灌輸到騎樓管理上，這到底有沒有溯及既往的問題？

法制處楊處長璿圓：

就法律規定的原理原則是不溯及既往，如果法規內有規定溯及既往的條文就可以例外的溯及既往。

李議員鎮國：

所以這其實還有滿大的爭議，請坐。還有牽涉到各局處、員警或是很多民眾根本也搞不清楚，我們竟然還有私有公用的騎樓和完全私用門廊的區別，但一般警察可能查不到這邊當初的建管圖照或執照中是否是騎樓，我們常常與水利局、農業局等會勘，現場利用手機 APP 查詢就知道這裡是屬於水利局的用地，但目前警察沒有這樣的 APP 可以拿出來查一下建管圖以便得知是門廊還是私有的，請問地政局局長，像這樣的 APP 我們有沒有辦法製作？

地政局陳局長淑美：

議員是說申請做 APP 嗎？

李議員鎮國：

對。

地政局陳局長淑美：

這是需要經過申請的，而且需要審核。

李議員鎮國：

但這可能需要工務局最早期的建照圖或相關資料才有辦法查出來那是騎樓還是門廊。

地政局陳局長淑美：

這要請工務局來說明。

工務局陳局長世仁：

向議員簡單說明一下，我們現在就算在同一條道路裡每批街路在不同時期都有申請取得的使用執照，所以若要製作這樣的 APP 變成從以前到現在全部要逐一做處理，因為門廊和騎樓是有差異性的，騎樓是不計入容積，門廊是有計入建築容積裡的。

李議員鎮國：

其實這就是年代遷徙增加的規定，包括協調會中很多拍板定案的決議，都好，都是立意良好卻沒有規定好，導致堆疊到現在愈來愈複雜，舉個簡單例子，很多議員都曾向工務局局長講開放空間不開放，其實你會發現臺南市很多大樓的中庭屬於容積交換是該對外開放給公眾使用，但整個社區基於安全會做圍籬，後來會有人檢舉為什麼可以做圍

籬讓民眾無法進去行走，民意代表也插手搞得一團亂，最後責成一個決議：大門不要關，這方式我不知道到底是對還是錯，就是因為當初很多事情我們前面沒有做好導致問題堆疊到後面引起更多困擾，我想請問市長對騎樓管理自治條例有沒有信心？

黃市長偉哲：

有信心沒把握。

李議員鎮國：

沒把握，因為其實裡面有太多牴觸法令。

黃市長偉哲：

太多方在角力。

李議員鎮國：

但市長本身的裁量權適不適用於這方面？

工務局陳局長世仁：

我向議員做些補充，其實今天大家也希望能為百姓相關的……可是問題是實際上中央的法令就限制在那裡是沒辦法停汽車的，機車是比較好處理，既然沒辦法停汽車我們訂定的任何法規法令也不能與中央母法做牴觸。

黃市長偉哲：

而且若我們違背中央法令也可能讓公務員受監察院甚至司法的訴訟。

李議員鎮國：

好，請坐。其實現在的交通氛圍就是檢舉達人與違規魔人在互相較勁，在較勁之餘很多社區民眾也加入行列，既然我都被檢舉，我也加入檢舉的行列，其實只是造成愈來愈混亂，但我也看到很多粉專內有許多民眾向警察局做出訴求及檢舉，但警察可能較體諒民意，一般到現場都以鳴笛勸導來驅離，但違停魔人會覺得警察又不會開單下次再繼續違停，然後警察回去後又接到一堆簡訊及電話報案，產生無限循環的情況，報案、到場、驅離、報案、到場、驅離，報案、緩慢到場，到最後變完全不到場，這也難怪我們警力一直都不足。另外不禮讓行人的問題也一直被垢病，其實我覺得這只要重罰一次且不得寬恕，大概就沒人敢再這麼做，我記得上半年會期有講過，我的臺灣朋友到日本自駕旅遊，因為要買手套停在超商門口，他出來時警察在後面，他光是處理後續程序就花了6個小時，包括調出他租車時間、入境時間及開車行經何處等資料，6個小時，可見日本針對此類事件是認為不應該發生的，在臺灣則是變成習以為常的事，所以我希望自治條例公布後我們再陸續來修正，希望能趕快通過。另外我看了一下市府及議會的版本，有幾個疑問想請教一下，因為我們議員不斷接到停車被檢舉的陳情，所以議會版本會以停車為主要制定目標，可是市府可能想一併解決騎樓營業的問題所以將營業範圍也納入，可是我發現可能會存在幾個問題，市區商業停車需求與舊臺南縣住宅區停車需求的型態是不一樣的，這點為什麼我要提出來？難道城鄉要一視同仁嗎？今天檢舉達人把安定等區列為目標去檢舉，我跟你說絕對死一片，我們能否把一些參數也列入考量，例如道路寬度，8米或10米以下就不能允許騎樓營業，因為光是消費者的停車就可以讓交通堵塞，像這樣的問題我寧願騎樓可以停汽車。我們很多城鄉是屬於寧靜住宅區，原本就停在騎樓，後面我會提到發生了更多事情，我希望能把區域型及特例都界定出來，看你們是正面表列還是負面表列，另外我想請教騎樓自治條例會不會一不小心涵蓋到私有門廊，侵

犯到民眾權益？工務局局長。

工務局陳局長世仁：

向議員報告，應該是不會，有關門廊與騎樓的認定，假設執法單位有疑慮也都會來向我們使用管理科做詢問，所以不會有議員剛所提的疑慮。

李議員鎮國：

因為早期很多透天，甚至整排舊社區在設計時是自己要遮風擋雨的門廊，可能也沒有所謂容積率交換、地價免稅之類的，應該有這種狀況吧。

工務局陳局長世仁：

是，一般來說門廊是不會設在……如果在的話騎樓在我們的使用執照中是有註記的，所以假設在執法方面有任何疑慮，其實工務局是可以做相關解釋。

李議員鎮國：

因為早期好像有門廊，到後面好像把門廊兩個字拿掉了是不是？

工務局陳局長世仁：

這要看實際使用情形及使用執照來做決定。

李議員鎮國：

另外再請問工務局局長，在什麼條件允許下汽車可以停放騎樓？你們既然很多處置是要朝向可以營業，營業就是擺攤，擺攤只要前面保留 1.5 公尺，後面不超過水溝蓋，但有些車子較小，例如小 march 停進去搞不好和攤位大小差不多，但臺灣民眾就是把皮卡或貨車也開上去了。

工務局陳局長世仁：

如果是車庫的話就可以，如果當初設計是車庫的話就可以停。

李議員鎮國：

後面增建的車庫也都不算？

工務局陳局長世仁：

當然，那不叫車庫。

李議員鎮國：

另外我想請問，目前暫時可以解套的方式，像方執行長當初講得一樣，在自治條例中我們可將「可勸導」這幾個字眼列在其中，因為檢舉人要與你論法辯論時我們可以推回去，請他們自己去爭取自治條例的修正。但我一直感覺現在的警察是在為檢舉人負責，還要回覆檢舉人為什麼沒有開單、為什麼開的罰款比較低，而不是為住戶及百姓，他不這樣處理的話其實員警自己要倒楣，這點其實我滿想為員警說句話的。我最近也看到一個案例要向警察局局長報告一下，檢舉達人檢舉消防栓前後 5 公尺不得停車，檢舉達人檢舉車輛，警察到場後他對警察說紅線只劃了 4.5 公尺，不足 5 公尺，所以停在那邊的車輛一定要開單，其實我們處理交通裁罰應以現況為主，不管紅線是畫 13 公尺或 3 公尺都好，我們以道路現況為主，沒有壓到紅線就是不能開，處理完後再通知轄管單位該加長就加長，該縮短就縮短，正常程序應該是這樣，這點也要跟局長講，希望很多事不要本末倒置，局長請坐。

交通局王局長銘德：

報告議員，我補充一下，如果是法定騎樓留有足夠人行空間之後，還是不能停汽車，